拱墅区西湖花苑“8.9”一般触电事故调查报告

拱墅区西湖花苑“8.9”一般触电事故调查组

2023年12月14日

拱墅区西湖花苑“8.9”一般触电事故调查报告

2023 年 8 月 9 日，杭州新旭环境工程有限公司一员工发生触电事故死亡。

2023 年 11 月 17 日，省应急管理厅经对杭州市工伤认定数据比对发现我区存在一起未核实事故。收到函告后，我区高度重视，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第 310 号）等法律法规规定，成立由区应急管理局牵头，区公安分局、区总工会、区纪委监委、武林街道等单位组成的西湖花苑“8.9”一般触电事故调查组开展事故调查。区检察院受邀参加事故调查。

事故调查组通过走访、调查，对事故进行了调查。经调查认定，**西湖花苑“8.9”触电事故是一起一般生产安全责任事故。**

一、基本情况

西湖花苑****室空调维修作业，为业主葛某香经过多层朋友关系找到个体人员维修业务。

（一）相关单位情况

1、空调维修作业委托方：西湖花苑****室业主葛某香。

2、空调维修作业方：张某林、胡某林、韩某、胡某华等个

人。

（二）相关人员情况

1、葛某香，女，身份证号 330106******242728 ，现住杭州市拱墅区西湖花苑****室，系退休人员。与吴某恒朋友关系。

2、吴某恒，男，身份证号 330182******200915，现住杭州市拱墅区电信巷 17 号 4 单元***室。与刘某根系多年好友，日常无业务往来。

3、刘某根，男，身份证号 360426******195217，系杭州新旭环境工程有限公司法定代表人，公司日常从事工程项目中央空调安装业务。与吴某恒系多年好友，日常无业务往来；与张某林有业务合作关系。

4、张某林，男，身份证号 511527******144311，系自由职业人员，主要从事工程空调安装工作。与刘某根有业务合作关系；与胡某林、韩某、胡某华等人老乡关系。

5、韩某，男，身份证号 511527******274311，系自由职业人员，主要从事工程空调安装、送外卖工作，未持有空调维修安装相关证书。与胡某林、张某林、胡某华等人系老乡。

6、胡某华，男，身份证号 511527******064314，系自由职业人员，主要从事工程空调安装工作，未持有空调维修安装相关证书。与张某林、胡某林、韩某等人系老乡。

7、胡某林（已死亡），身份证号511527******074311，系自由职业人员，主要从事工程空调安装工作，未持有空调维修安装相关证书。与张某林、胡某华、韩某等人系老乡。

（三）事件经过。

经调查：2023年8月9日左右，业主葛某香委托吴某恒帮其维修家中空调事宜，期间吴某恒找朋友刘某根帮忙，因刘某根日常不承接个人空调业务，但难以推辞，就让平时有合作关系的张某林、韩某、胡某林、胡某华等人帮忙。当日下午，韩某、胡某林、胡某华等3人赴杭州市拱墅区西湖花苑****室给业主葛某香进行空调室外机更换维修。在断电操作过程中，三人分工负责，其中，韩某、胡某华负责室内拆装空调，胡某林负责室外操作，期间，胡某林不慎发生触电导致受伤，后送杭州市中医院武林院区抢救。

（四）人员伤亡。

事故造成1人死亡。2023年8月9日，胡某林因触电导致受伤送杭州市中医院武林院区救治，8月21日10时58分，胡某林死亡，死亡原因电击伤。

二、事故原因分析

事故直接原因是：胡某林无任何从事空调维修作业的证书，安全意识淡薄，对作业环境缺乏有效观察和防护。

三、对有关责任单位及个人的处理建议

（一）不予追究责任人员。胡某林作为完全行为能力人，应具备基础用电安全常识，但其安全意识淡薄，且未持有空调维修安装相关的任一证书，对作业环境缺乏有效观察和防护，应负有直接责任。因其已于8月21日死亡，建议不追究其责任。

（二）对有关单位的处罚建议。杭州新旭环境工程有限公司不是西湖花苑****室空调维修作业生产经营活动单位，刘某根因朋友所托让张某林、韩某、胡某林、胡某华等人去帮忙空调维修更换行为，非生产经营性活动，建议不给予罚款处罚。

四、事故整改措施建议

（一）吸取事故教训。各单位要深刻吸取该起事故教训，深刻认识发展与安全的关系，按照安全生产等各方面法律法规要求，全面履行安全生产责任制。

（二）树牢安全发展理念。各单位要进一步树牢“人民至上、生命至上”发展理念，强化红线意识、深化责任意识，按照“三个必须管”原则，层层分解、压实安全工作责任。

（三）压实各方责任。安全生产是一项系统性工作，需要多方协同。各单位必须要扛起安全生产责任，发挥职工、安管员、群众、社会组织等多元化力量，形成全员参与、共同治理的安全生产格局。

拱墅区西湖花苑“8.9”一般触电事故调查组

2023年12月14日